P U T U S A N

Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Johan als Ayung
Tempat lahir	: Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun/8 Februari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Johan als Ayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati., SH., MH., Christoper P. Lumban Gaol., SH., MHum., Simon Sihombing., SH., Ria Harapenta Tarigan., SH., Neny Widya Astuti., SH., Nadia Lubis., dan Siti Ayu Cibro., SH., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Makelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa Terdakwa **Johan Als. Ayung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, dengan berat netto 0,6(nol koma enam) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Johan Als. Ayung** berupa pidana Pidana penjara selama **6(enam) Tahun** dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6(enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ***agar dirampas untuk negara***, 1 (satu) unit timbangan digital dan 3(tiga) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,6(nol koma enam) gram ***agar dirampas untuk dimasukkan***
4. Menetapkan agar Terdakwa **Johan Als. Ayung** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat diputus dengan pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Johan Als. Ayung** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No.18 A Kelurahan. Sei Putih Timur Kecamatan. Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman,*** *dengan berat netto 0,6(nol koma enam) gram* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dari seorang yang bernama Anggrek(DPO) dengan harga ½ (setengah) gramnya sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 6(enam) paket yang akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Aipda David Hendra E Manullang , saksi Bripka Rio Marpaung,S.Sos dan Briptu Mhd F Prabowo yang merupakan Petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan peredaran Narkotika, sehingga petugas polisi menemui Terdakwa di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berpura-pura membeli shabu-shabu dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat 0,4(nol koma empat) gram Petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana petugas polisi menemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (Nol koma dua) Gram ditemukan dari atas Televisi yang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dilantai rumah Terdakwa serta uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1316/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,6(nol koma enam) gram

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Johan Als. Ayung** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Johan Als. Ayung** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No.18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman,*** *dengan berat netto 0,6(nol koma enam) gram* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dari seorang yang bernama Anggrek(DPO) dengan harga ½ (setengah) gramnya sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 6(enam) paket yang akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebsar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Aipda David Hendra E Manullang , saksi Bripka Rio Marpaung,S.Sos dan Briptu Mhd F Prabowo yang merupakan Petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan peredaran Narkotika, sehingga petugas polisi menemui Terdakwa di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berpura-pura membeli shabu-shabu dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat 0,4(nol koma empat) gram Petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana petugas polisi menemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (Nol koma dua) Gram ditemukan dari atas Televisi yang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dilantai rumah Terdakwa serta uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1316/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,6(nol koma enam) gram

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Johan Als. Ayung** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya menerangkan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. David Hendra Manullang, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
   - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (Nol koma dua) Gram ditemukan dari atas Televisi yang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dilantai rumah Terdakwa serta uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan Saksi telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan peredaran Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi menemui Terdakwa di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berpura-pura membeli shabu-shabu dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram Petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi lalu Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dari seorang yang bernama Anggrek (DPO) dengan harga ½ (setengah) gramnya sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rio Marpaung dibawah Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (Nol koma dua) Gram ditemukan dari atas Televisi yang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dilantai rumah Terdakwa serta uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan Saksi telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan peredaran Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi menemui Terdakwa di Jalan Sei Sikambing Skip Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berpura-pura membeli shabu-shabu dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram Petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi lalu Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dari seorang yang bernama Anggrek (DPO) dengan harga ½ (setengah) gramnya sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (Nol koma dua) Gram ditemukan dari atas Televisi yang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dilantai rumah Terdakwa serta uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib petugas polisi menemui Terdakwa di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berpura-pura membeli shabu-shabu dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat 0,4(nol koma empat) gram Petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dari seorang yang bernama Anggrek (DPO) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga ½ (setengah) gramnya sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa dibagi-bagi menjadi 6(enam) paket yang akan Terdakwa jual kembali seharga Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (Nol koma enam) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1316/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,6(nol koma enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, 2(dua) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (Nol koma dua) Gram ditemukan dari atas Televisi yang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dilantai rumah Terdakwa serta uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib petugas polisi menemui Terdakwa di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berpura-pura membeli shabu-shabu dengan harga Rp100.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat 0,4(nol koma empat) gram Petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dari seorang yang bernama Anggrek (DPO) dengan harga ½ (setengah) gramnya sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa dibagi-bagi menjadi 6(enam) paket yang akan Terdakwa jual kembali seharga Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1316/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Rio Marpaung dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, 2(dua) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (Nol koma dua) Gram ditemukan dari atas Televisi yang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dilantai rumah Terdakwa serta uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk putih aquo yang disebut oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dengan istilah Shabu adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, 2(dua) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (Nol koma dua) Gram ditemukan dari atas Televisi yang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan dilantai rumah Terdakwa serta uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang kemudian dikaitkan dengan keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu shabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dari seorang yang bernama Anggrek (DPO) dengan harga ½ (setengah) gramnya sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa dibagi-bagi menjadi 6(enam) paket yang akan Terdakwa jual kembali seharga Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur memiliki dalam unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana tersebut di atas bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur memiliki tersebut di atas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka terhadap unsur tindak pidana lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana telah Terbukti tanpa hak memiliki 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk putih aquo yang disebut oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dengan istilah Shabu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sei Sikambing Skip Gang Citarum No 18 A Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk putih aquo yang disebut dengan istilah shabu selanjutnya telah dilakukan uji pada Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1316/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektrik dan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (Nol koma enam) Gram;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait ketentuan yang mengatur tentang barang bukti Narkotika dan pemusnahannya sejak ditemukan, maka menurut hukum terhadap barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik dan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (Nol koma enam) Gram dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dari kantong celana Terdawa in casu adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Als. Ayung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (Nol koma enam) Gram;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Serta:

- Uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. , Fauzul Hamdi, S.H..MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. dan Nelson Panjaitan, S.H..MH., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.,

Nelson Panjaitan, S.H..MH.,

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aryandi, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)